



Protocollo di collaborazione tecnico - amministrativa in materia doganale **tra**

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica Italiana;

e

il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

*** **

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica Italiana (di seguito denominata anche solo "ADM") e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (di seguito denominato anche solo "SCV"), di seguito denominati singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

VISTO l'Articolo 20 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede, fatto a Roma l'11 febbraio 1929;

VISTA la Convenzione Doganale tra l'Italia e la Città del Vaticano, fatta nella Città del Vaticano il 30 giugno 1930 e successive modifiche;

VISTO il Protocollo di attuazione degli Artt. 4 e 8 della Convenzione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 2007;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una attualizzazione delle procedure doganali adottate tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano;

CONSIDERATA la necessità di semplificare l'esecuzione delle predette operatività doganali mediante l'utilizzo di applicativi informatici;

RITENUTO necessario verificare che l'efficientamento si realizzi anche mediante una interoperabilità dei sistemi informatici al fine di consentire un accesso diretto ai portali operativi in uso da ADM da parte dei soggetti che verranno all'uopo identificati e abilitati;

CONSIDERATO quindi opportuno prevedere una base che funga da riferimento per la disciplina, a un livello meramente tecnico - amministrativo, delle tematiche di natura esclusivamente doganale, che di volta in volta verranno poste all'attenzione di ADM dallo SCV;

hanno raggiunto la seguente intesa:

Art. 1

Le Parti attiveranno un tavolo tecnico operativo allo scopo di attualizzare e rendere più efficienti le procedure doganali attuate dallo SCV, anche mediante l'utilizzo di applicativi informatici. Tale tavolo tecnico operativo sarà composto da rappresentanti delle strutture di vertice competenti di entrambe le Parti e avrà l'obiettivo di formulare istruzioni di servizio, relative agli aspetti tecnico-amministrativi delle procedure doganali.

Art. 2

Le Parti individueranno le problematiche operative, di natura tecnico-amministrativa, afferenti esclusivamente alle materie di competenza di ADM, da disciplinare ai sensi dell'articolo 1.

Handwritten signatures and initials: "TV" and "RL"

Art. 3

ADM assicurerà un'assistenza tecnica allo SCV in materia doganale per la risoluzione di eventuali problematiche operative, sulla base di moduli formativi da concordare *inter-partes*.

Art. 4

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Le spese derivanti dalle attività di collaborazione saranno coperte dalle Parti secondo le loro ordinarie disponibilità di bilancio senza alcun onere aggiuntivo per i bilanci dello Stato italiano e dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 5

Le Parti non divulgheranno all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo di intesa.

Art. 6

Costituiscono parte integrante del presente Protocollo l'Allegato tecnico relativo al programma di formazione in materia doganale e l'Allegato tecnico contenente le modalità operative per la presentazione telematica delle dichiarazioni valutarie di denaro contante riferite a movimentazioni transfrontaliere da e verso lo Stato Città del Vaticano. Le modalità e le tempistiche relative all'attuazione e alla durata degli Allegati menzionati sono disciplinate all'interno degli stessi.

Art. 7

1. Il presente Protocollo, i relativi allegati tecnici e le istruzioni di servizio che potranno essere adottate ai sensi del suo articolo 1 non costituiscono un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola di questo Protocollo, dei relativi allegati tecnici o delle istruzioni di servizio adottate ai sensi del suo articolo 1 sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.
2. Il presente Protocollo, i relativi allegati tecnici e le istruzioni di servizio che potranno essere adottate ai sensi del suo articolo 1 saranno attuati nel rispetto delle legislazioni italiana e vaticana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
3. Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente Protocollo, dei relativi allegati tecnici e/o delle istruzioni di servizio che potranno essere adottate ai sensi del suo articolo 1 sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Art. 8

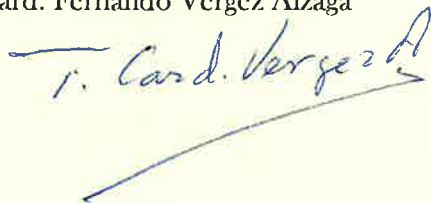
1. Il presente Protocollo acquista efficacia alla data della firma e resterà valido finché resterà in vigore il Protocollo di attuazione degli Artt. 4 e 8 della Convenzione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 2007.
2. Le Parti possono emendare il presente Protocollo per iscritto di comune intesa.
3. Ciascuna Parte può porre fine al presente Protocollo notificando all'altra Parte la propria intenzione con un preavviso scritto di 3 mesi.

Firmato a Roma il 27 febbraio 2025 in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
della Repubblica Italiana
Il Direttore
Cons. Roberto Alesse



Per il Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano
Il Presidente
Card. Fernando Vérgez Alzaga



Allegato tecnico relativo al programma di formazione in materia doganale

Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e il Governatorato dello Stato di Città del Vaticano (SCV) concordano sulla necessità di predisporre un programma formativo finalizzato ad assicurare agli addetti ai Servizi Doganali dello SCV un aggiornamento sulle tematiche di materia doganale, riferite sia alle operatività in uso da parte dello stesso SCV sia alle implementazioni telematiche delle stesse operatività;

Considerato altresì che si ritiene opportuno che tale percorso formativo abbia ad oggetto anche le implementazioni informatiche di tali operatività doganali, nel tempo adottate e messe in esercizio da parte di ADM, al fine di verificare la possibilità di un accesso diretto ai sistemi di ADM da parte degli operatori dello SCV che siano a ciò appositamente autorizzati e abilitati;

Considerato che le tematiche oggetto di tale programma formativo possono essere aggiornate con le integrazioni e/o le modifiche che si renderanno necessarie nel tempo, in ragione delle attività dello stesso programma e/o delle diverse e nuove esigenze che verranno sottoposte ad ADM da parte dello stesso SCV.

ADM e SCV stabiliscono quanto segue:

Articolo 1 - Team di formatori

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituirà un team di formatori qualificati, selezionato tra i propri funzionari appartenenti alle Direzioni Centrali competenti e alla Direzione Territoriale per il Lazio e l'Abruzzo, al fine di assicurare il buon esito del programma formativo di cui al presente documento.
2. Tali formatori saranno interessati on demand in ragione delle specifiche tematiche oggetto dei singoli moduli formativi.

Articolo 2 - Prime attività formative

1. Le tematiche oggetto del programma formativo saranno le seguenti:

- analisi dell'attuale quadro di funzionamento delle procedure doganali volta ad evidenziare eventuali aree di intervento (c.d. "gap & needs analysis") tenuto conto delle modifiche normative intercorse alla luce dell'adesione dell'Italia all'Unione europea;
- supporto ad una efficiente applicazione delle normative e procedure doganali mediante la condivisione delle best practices in uso presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- supporto alla digitalizzazione delle procedure doganali e analisi dei sistemi informatici attualmente in uso.

2. Le materie di cui al comma 1 possono essere integrate e/o modificate in ragione di necessità ed esigenze sopravvenute, di comune intesa tra le Parti.



Articolo 3 - Modalità

1. La formazione di cui al presente documento può essere erogata, sia in presenza che da remoto, mediante moduli di formazione frontale con la possibilità di pianificare attività di *training* presso gli Uffici di ADM.
2. La formazione prevede anche la illustrazione con finalità dimostrativa degli applicativi informatici in uso presso ADM e riferiti alle operatività doganali necessarie all'espletamento delle formalità richieste allo SCV.
3. I singoli moduli formativi vengono concordati tra le parti di volta in volta secondo le esigenze manifestate dallo SCV.

Articolo 4 - Protezione Dati Personali

Ciascuna Parte assicurerà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per la realizzazione delle attività previste nel presente strumento, impegnandosi a non trasferirli a terzi e, comunque, a non trattarli in maniera incompatibile con le finalità definite senza il previo assenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 5 - Durata e spese

1. La durata del periodo formativo è fissata in sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente documento, al termine dei quali verrà effettuata un'analisi sui risultati ottenuti e sulle prospettive di ulteriore collaborazione.
2. Le spese derivanti dall'attività di formazione sono coperte dalle Parti secondo le loro ordinarie disponibilità di bilancio, senza alcun onere aggiuntivo per i bilanci di ADM e dello SCV.

RL TV

Allegato tecnico contenente le modalità operative per la presentazione telematica delle dichiarazioni valutarie di denaro contante riferite a movimentazioni transfrontaliere da e verso lo Stato Città del Vaticano (d'ora in avanti anche SCV).

Considerata l'entrata in vigore di rilevanti modifiche al quadro normativo unionale, recate dal Reg. (UE) 2018/1672 e dal Reg. (UE) n. 2021/776, a seguito delle quali è stata avviata l'istruttoria per l'aggiornamento delle procedure inerenti agli obblighi dichiarativi per le movimentazioni valutarie in entrata ed uscita dallo Stato della Città del Vaticano;

Visto, in particolare, che i trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori ad euro 10.000 sono sottoposti all'obbligo di dichiarazione;

Considerata la necessità di dare attuazione alla presentazione della dichiarazione per via elettronica e/o telematica, prevista sia dagli artt. 3 e 4 del Reg. (UE) 2018/1672, sia dall'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata l'assenza di frontiere fisiche presidiate dall'Agenzia delle dogane e monopoli tra il territorio dello Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano e la conseguente necessità di definire una procedura, di carattere sperimentale, così come di seguito delineata che, nella prima fase operativa, riguarderà le sole dichiarazioni relative alla valuta accompagnata, fermo restando l'obbligo dichiarativo da adempiere con la procedura ordinaria per le dichiarazioni relative al denaro contante diverso dalla valuta;

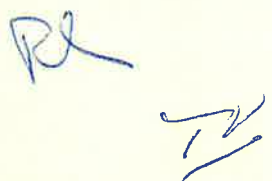
Visto l'articolo 4 del Protocollo di attuazione degli artt. 4 e 8 della Convenzione Doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, il quale dispone che il Governatorato dello S.C.V. (di seguito SCV) e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) per il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana *"si consultano reciprocamente per le intese operative del caso e per l'emanazione, ognuno per la parte di propria competenza, di apposite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Protocollo"*;

Viste le Istruzioni di servizio relative al suddetto Protocollo e allo stesso allegate;

Considerato che ADM ha sviluppato un'applicazione informatica che consente - ai funzionari doganali che prestano servizio ai valichi di confine - la compilazione e l'acquisizione dei moduli delle dichiarazioni valutarie di denaro contante in formato elettronico;

Considerato che ADM e SCV concordano sulla necessità di rafforzare strumenti, modalità di dialogo e attività di collaborazione, affinché possano affrontarsi i cambiamenti che si determineranno come conseguenza della informatizzazione delle procedure doganali.

ADM e S.C.V. stabiliscono quanto segue:



Articolo 1 - Oggetto dell'atto esecutivo

1. Il presente Allegato disciplina gli obblighi dichiarativi ex decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e connessi alla movimentazione di contante tra:
 - a) la sede dello S.C.V. e Stati diversi dall'Italia e viceversa (cd "trasferimenti");
 - b) la sede S.C.V e l'Italia e viceversa (cd "ingressi e uscite").

Articolo 2 - Trasferimenti di denaro contante

1. I movimenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 consistono in trasferimenti di denaro contante attraverso il territorio italiano e si distinguono in:
 - a) Trasferimenti in entrata (T1): il denaro contante proveniente dall'estero entra in Italia per essere trasportato nello S.C.V;
 - b) Trasferimenti in uscita (T2): il denaro contante proveniente dallo S.C.V. entra in Italia per essere trasportato fuori dall'Italia (verso altro Stato estero, UE o extra UE).
2. Per i trasferimenti, lo S.C.V. è tenuto a presentare una sola dichiarazione valutaria di denaro contante che si riferisce ad un doppio movimento. Tale dichiarazione ottempera agli obblighi dichiarativi quando il denaro contante deve transitare sul territorio italiano.

Articolo 3 - Ingressi e uscite di denaro contante

1. I movimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 consistono in:
 - a) Importazione di denaro contante (IN): il denaro contante proveniente dallo S.C.V. viene introdotto in Italia;
 - b) Esportazione di denaro contante (US): il denaro contante proveniente dall'Italia viene introdotto nello S.C.V.
2. Tra i movimenti di cui al comma 1 rientrano anche le movimentazioni di denaro contante che si realizzano tra le aree di giurisdizione dello S.C.V., non ricomprese nel territorio dello Stato della Città del Vaticano come individuato nell'allegato I del Trattato Lateranense, e lo stesso territorio dello Stato della Città del Vaticano. Per i predetti movimenti, lo S.C.V. è tenuto a presentare una sola dichiarazione valutaria di denaro contante.
3. La dichiarazione valutaria di denaro contante si riferisce ad una singola importazione o esportazione di denaro contante.

Articolo 4 - Dichiarazione valutaria di denaro contante- Accesso ai servizi

1. Le dichiarazioni valutarie di denaro contante, una volta completate dall'Agenzia le necessarie modifiche tecnologiche per rendere l'applicativo interconnesso con lo S.C.V. e consentire la profilazione, per ipotesi tipizzate, dei ruoli necessari per la gestione, la presentazione e la trasmissione per fini istituzionali delle istanze, potranno essere inviate, in via sperimentale, attraverso i sistemi informatizzati dell'ADM.



2. ADM definisce un profilo "Gestore Vaticano" quale persona fisica in possesso delle credenziali SPID, di livello due, che una volta abilitato, opererà in maniera autonoma sul MAU (Modello Autorizzativo Unico) inserendo o revocando le deleghe ad altre persone fisiche che operano per conto dello S.C.V. e che siano in possesso delle credenziali SPID.
3. I soggetti delegati possono effettuare le operazioni di dichiarazione sul nuovo applicativo, previa autenticazione da parte del sistema ADM.
4. La trasmissione ad ADM delle dichiarazioni presentate dai soggetti delegati avverrà per mezzo di un'unica interfaccia costituita dai Servizi Doganali del Governatorato dello S.C.V.

Articolo 5 - Dichiarazione valutaria di denaro contante

1. Lo S.C.V. potrà presentare la dichiarazione valutaria di denaro contante nella fascia oraria in cui il sistema realizzato da ADM sarà tecnologicamente disponibile, ovvero tra le ore 8.00 e le ore 16.00 dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì.
2. In ogni caso, la dichiarazione valutaria di denaro contante in formato elettronico deve essere registrata sul sistema informativo dell'ADM prima dell'inizio del trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 2 ovvero dell'esportazione (ingresso nello S.C.V.) ovvero dell'importazione (ingresso in Italia).
3. Al termine della registrazione della dichiarazione, il sistema ADM visualizzerà se la dichiarazione è automaticamente accettata oppure se è previsto un controllo da parte dell'Ufficio delle dogane di Roma 1. In quest'ultimo caso, lo S.C.V. comunicherà al predetto Ufficio l'arrivo previsto del denaro contante presso lo S.C.V. (T1 e US) ovvero l'uscita prevista del denaro contante dallo S.C.V. (T2 e IN) ed attenderà l'arrivo dei funzionari ADM delegati all'attività di controllo.
4. Il soggetto che trasporta il denaro contante deve recare al seguito gli estremi dell'avvenuta registrazione della dichiarazione ovvero la stampa della dichiarazione registrata e sottoposta al sistema automatizzato di selezione da parte del Circuito Dichiarazioni Valutarie (in seguito, CDV).

Articolo 6 - Dichiarazione valutaria di denaro contante - Sigilli

1. Per ogni movimento di denaro contante, all'atto della registrazione della dichiarazione valutaria di denaro contante, lo S.C.V. indicherà gli estremi dei sigilli (numerazione) apposti sui sacchi/contenitori contenenti il denaro contante.

Articolo 7 - Controllo

1. In caso di controllo disposto dal sistema ADM, i funzionari doganali delegati dall'Ufficio delle dogane di Roma 1 effettueranno le verifiche presso i locali messi a disposizione dallo S.C.V.
2. Il controllo potrà consistere:
 - a) nel riscontro della presenza e integrità dei sigilli apposti, la cui numerazione è stata indicata nella dichiarazione come previsto dall'articolo 6;
 - b) nel conteggio del denaro contante previa rimozione dei sigilli apposti per verificarne la congruità rispetto ai quantitativi indicati nella dichiarazione valutaria di denaro contante.
3. Al termine del controllo, i funzionari doganali delegati procederanno con l'apposizione dei sigilli ADM nel caso di movimenti che prevedano l'ingresso del denaro contante in Italia dallo S.C.V. (T2 e IN).
4. Anche qualora il sistema ADM non abbia disposto alcun controllo, lo S.C.V. si impegna a comunicare all'Ufficio delle Dogane di Roma 1 eventuali criticità riscontrate nei movimenti di denaro contante.



Articolo 8 - Continuità operativa

1. In caso di malfunzionamento del sistema informatico di ADM c/o del sistema informatico di SCV, si applicherà la procedura di *fallback*.

Articolo 9 - Punti di contatto

1. Al fine di garantire la puntuale applicazione del presente atto esecutivo, nonché per la tempestiva trattazione di ogni eventuale necessità di natura tecnica, applicativa c/o procedurale, le Parti si comunicheranno con ogni consentita urgenza i rispettivi punti di contatto c/o referenti.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Le modalità operative contenute nel presente atto esecutivo si applicano a decorrere dall'avvenuto collaudo degli *upgrade* tecnologici dei sistemi informatici utili alla presentazione telematica delle dichiarazioni valutarie riferite a movimentazioni transfrontaliere da e verso lo S.C.V. e le relative attività, fermo il diritto di una delle Parti di procedere con modifiche o integrazioni, saranno svolte per un periodo di 12 mesi.

2. Al termine dei 12 mesi di sperimentazione l'Agenzia per il tramite della sua Direzione centrale Organizzazione e Trasformazione digitale, salve le necessarie discipline di ambito doganale che intenderà corrispondere la Direzione centrale Dogane, renderà definitivo per lo S.C.V. il sistema dichiarativo che verrà revisionato, previa intesa tra le Parti, a cadenza annuale per la piena compatibilità con le norme di settore italiane e dell'Unione europea.

